SAINT-GOBAIN

ACCORD DE SUBSTITUTION TECHNOCENTRE SAINT-GOBAIN PAM CANALISATION

Entre les soussignés :

La Société SAINT-GOBAIN PAM CANALISATION représentée par Monsieur Jean-Michel EUDIER, Directeur des Etablissements Siège, Agences et Technocentre

D'une part,

Les Organisations Syndicales représentatives dans l'établissement :

- ✓ CFE-CGC représentée par Monsieur Yves BECKER
- ✓ CFDT représentée par Madame Clotilde TODESCO
- ✓ FO représentée par Madame Pascale JUAREZ

D'autre part,

****

PREAMBULE

Suite au transfert d'une partie des activités de Saint-Gobain PAM vers Saint-Gobain PAM Canalisation, intervenu le 1er mai 2021, les contrats de travail des salariés concernés ont été maintenus en l'état et transférés à Saint-Gobain PAM Canalisation en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail. En application de l'article L. 2261-14 du code du travail, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur entraînant un transfert légal des contrats de travail en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail, les accords collectifs de l'entreprise sont automatiquement mis en cause au jour du transfert. Cela signifie que ces accords collectifs cesseront de s'appliquer après un certain délai (15 mois maximum) sauf accord de substitution.
C'est dans ce contexte, qu'il a été convenu les termes du présent accord de substitution, à l'issue des réunions de négociation qui se sont tenues le 18 et 22 juillet 2022.

CF CT

ARTICLE 1 – OBJET DE L'ACCORD

Le présent accord vise à définir le nouveau statut collectif applicable aux salariés de l'établissement Technocentre de Saint-Gobain PAM Canalisation sans préjudice de l'application des accords conclus depuis le 1er mai 2021 et des accords qui seront conclus ultérieurement.

Il est conclu dans le cadre de l'article L.2261-14 du Code du Travail et vaut accord de substitution.

Il met donc fin à l'application aux salariés transférés de l'ensemble des dispositions mises en cause résultant du statut collectif de l'établissement Technocentre de Saint-Gobain PAM.

ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD

Est bénéficiaire de cet accord l'ensemble des salariés de Saint-Gobain PAM Canalisation du Technocentre sans aucune condition d'ancienneté.

ARTICLE 3 – STATUT COLLECTIF

L'ensemble des salariés de l'établissement Technocentre, se voit appliquer le statut collectif unique défini ci-dessous, à savoir :

1. Accord Astreintes - 22 janvier 2016

2. Accord d'établissement organisant les modalités de décompte du temps partiel – 17 avril 2019

La mise en place de ce statut collectif unique interrompt le délai de la procédure légale de survie des accords mis en cause.
Tout accord d'établissement antérieur qui aurait été conclu au sein du Technocentre qui ne serait pas listé dans ce présent accord cesse par conséquent définitivement de s'appliquer à la date de signature du présent accord et devra faire l'objet par ailleurs d'une demande de négociation par la partie intéressée dans l'hypothèse où la démonstration de l'usage serait inopérante.

ARTICLE 4 - DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du jour de sa signature.

CF CT

ARTICLE 5 – REVISION ET DENONCIATION

En cas de révision, les parties conviennent de se référer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives aux modalités de révision d'un accord collectif.
Le présent accord pourra faire l'objet d'une dénonciation dans les conditions prévues aux articles L2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 6 – COMMUNICATION ET PUBLICITE DE L'ACCORD

Un exemplaire original signé du présent accord sera remis aux Organisations Syndicales Représentatives et Intéressées. Cette remise valant notification à chacune des Organisations Syndicales.

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.

Fait à Maidières, le 29 juillet 2022

CF CT

Pour SAINT-GOBAIN PAM CANALISATION,

Le Directeur d'Etablissement — Jean-Michel EUDIER

29/7/22

Pour la C.F.E.-C.G.C. — Yves BECKER

le 29/07/2022

Pour la C.F.D.T. — Clotilde TODESCO

Todesco 29/07/2022

Pour la F.O. — Pascale JUAREZ

le 29/07/2022

CF CT

SAINT-GOBAIN

ANNEXES

NUMEROS	INTITULE ACCORD
1.0	Accord Astreintes - 22 janvier 2016
2.0	Accord d'établissement organisant les modalités de décompte du temps partiel – 17 avril 2019

CF CT

ASTREINTES

Les soussignés :

Christophe REGNAULT, Président du Comité d'Etablissement Fonction Technique SAINT-GOBAIN PAM

Et

Les représentants des Organisations Syndicales représentatives au sein de l'établissement de Maidières

Il a été convenu et décidé ce qui suit :

Préambule

Le dispositif d'astreinte a pour finalité d'assurer, en dehors des heures de travail de l'établissement, la continuité de fonctionnement des installations par l'intervention rapide d'un salarié désigné à cet effet, soit à distance depuis son domicile, soit avec un déplacement sur le lieu de travail.

Ce dispositif n'a pas vocation à traiter des travaux récurrents ou prévisibles.

Le dispositif d'astreinte mis en place par la Fonction Technique prévoit une indemnisation globale forfaitaire pour l'indemnisation du temps d'attente.

Les services Techniques Généraux Siège et Fonction Technique sont rattachés à l'établissement Fonction Technique depuis le 1er octobre 2012, suite à la fin du contrat de sous-traitance de la maintenance. De façon générale, les missions des services généraux sont de :

- Maintenir en état et améliorer les infrastructures ;
- Mener à bien les missions de maintenance quotidiennes sur le court, moyen et long terme;
- Garantir le bon déroulement des activités événementielles.

Devant l'absence de procédure écrite régissant l'astreinte des Services Techniques Généraux, il a été décidé de préciser les règles entourant son régime d'application, comme suit :

CR N.G. C.F

Article 1-Organisation de l'astreinte

1.1- Définition de l'astreinte

L'article L 3121-5 du code du travail définit l'astreinte comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme temps de travail effectif.

Ainsi, la période d'astreinte implique la présence du salarié à son domicile ou dans tout autre lieu où il est possible de le contacter par téléphone ou tout autre moyen approprié compatible, en terme de déplacement, avec un impératif d'urgence d'intervention et ceci afin qu'il puisse intervenir, soit de son domicile soit en se rendant sur son lieu de travail.

Le régime d'astreinte est distinct de celui du dérangement inopiné qui est régi par l'article 36 de la Convention Collective de la Sidérurgie.

1.2- Structure de l'astreinte

L'astreinte est organisée sur une période de 7 jours.

Les périodes d'astreinte sont définies comme suit :

- du lundi au vendredi : de 16h00 à 8h00 le lendemain,
- le week-end : du samedi 8h00 au lundi 8h00,
- les jours fériés : de 8h00 le matin à 8h00 le lendemain matin.

Un salarié ne peut être en astreinte pendant une période de congé ou de RTT.

1.3- Planning et délai de prévenance

La hiérarchie informe les personnes concernées dans le mois qui précède l'élaboration du planning afin de connaitre les souhaits et éventuelles contraintes.
Afin de tenir compte de l'organisation du service, le nombre maximal d'astreintes sur une année est fixé, sauf circonstance particulière, à 15 semaines.

Les salariés concernés par l'astreinte sont informés au moins 15 jours avant le début de la période d'astreinte.

Le salarié ayant ultérieurement un empêchement majeur, doit en avertir immédiatement sa hiérarchie afin de permettre de pourvoir à son remplacement dans les plus brefs délais.
En cas d'urgence, le délai de prévenance peut être réduit à 1 jour franc.

1.4- Appels

Les appels sont émis par le poste de garde vers le salarié en astreinte. Il doit pouvoir être joint à tout moment pour traiter l'appel.

CR N.G C.F

Selon la nature de l'appel, l'intervention du salarié peut soit être effectuée à distance soit nécessiter le déplacement du salarié sur son lieu de travail. L'intervention à distance doit être privilégiée chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettent.

Pour ce faire, la société met à la disposition du salarié un téléphone portable.

En cas de nécessité d'intervenir dans l'établissement, le salarié d'astreinte doit selon les circonstances :

- intervenir dans l'heure qui suit l'appel ;
- intervenir à distance (conseils techniques par téléphone par exemple).

1.5- Périmètre géographique

Les Services Techniques Généraux sont amenés à intervenir lors des périodes d'astreinte sur les sites suivants :

-Le Siège de SG PAM
-La Fonction Technique (site de Maidières)
-L'Espace Démonstration
-La Salle des Fêtes
-Le Centre de Formation / FH
-Le « Club »

Article 2- Rémunération

Elle comprend 3 composantes :

- ✓ L'indemnisation du temps « d'attente » appelé temps d'astreinte,
- ✓ La rémunération du temps de trajet et / ou du temps d'intervention,
- ✓ L'indemnisation du coût du trajet.

2.1- Indemnisation du temps d'astreinte

Il est mis en place un barème hebdomadaire annexé au présent accord. Ce barème sera indexé sur le pourcentage des augmentations générales des non-cadres.

Le salarié réalise un relevé hebdomadaire (dont un exemple est annexé à cet accord) qui récapitule, a postériori, les périodes d'astreinte effectuées sur la semaine ainsi que les éventuelles interventions et leur durée.
Ce document est validé par le salarié, son responsable hiérarchique et le responsable RH.

2.2- Rémunération du temps de trajet et / ou du temps d'intervention

Le temps d'intervention constitue du travail effectif et est rémunéré comme tel, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Dans le cas où le salarié est amené à se déplacer sur son lieu de travail, le temps de trajet est indemnisé selon le temps estimé du trajet retenu pour l'appréciation de l'indemnité de transport.

CR N.G

C.F

2.3- Indemnisation du coût du trajet

Le salarié appelé à se déplacer sur son lieu de travail a le droit à une indemnisation calculée selon le barème frais de mission en vigueur.

Article 3 : TEMPS DE REPOS ET ASTREINTE

La mise en place du dispositif d'astreinte se fait dans le respect de la réglementation en vigueur concernant les temps de repos quotidien et hebdomadaire.
Ainsi, si une intervention a lieu pendant la période d'astreinte, le repos (quotidien et/ou hebdomadaire) intégral sera donné à compter de la fin d'intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimum de repos (quotidien et/ou hebdomadaire) continue prévue par les dispositions légales.

Néanmoins, si l'intervention est motivée par une situation d'urgence, le repos hebdomadaire peut être suspendu et il peut être dérogé au repos quotidien dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Les situations d'urgence visent les travaux dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.

Si le salarié n'est pas amené à intervenir pendant sa période d'astreinte, celle-ci est décomptée dans le temps de repos quotidien et hebdomadaire légal.

En fin de semaine, il sera remis au salarié un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplie par lui ainsi que la compensation correspondante.

Article 4 : SECURITE

Il sera entamé en 2016 une analyse des risques que peuvent représenter les opérations effectuées par les services Techniques Généraux lors des interventions en astreinte.

Article 5 : SUIVI DE L'ACCORD

Une commission de suivi composée des Délégués Syndicaux présents au sein de l'Etablissement et d'un représentant de la Direction est mise en place.
Elle se réunira une première fois un an après l'entrée en vigueur du présent accord puis en 2018 ainsi qu'à la demande motivée (ex : changement d'organisation au sein du service...) d'un de ses membres.

Article 6 : ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET PUBLICITE DE L'ACCORD

Le présent Accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le premier janvier 2016.

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, l'Accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'établissement.

L'Accord fait l'objet d'un dépôt selon les modalités prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.

CR N.G C.F

Les parties conviennent que le présent accord sera porté à la connaissance de toute personne venant à intégrer les Services Généraux Siège et Fonction Technique à compter de son entrée en vigueur.

Article 7 : DENONCIATION-REVISION DE L'ACCORD

L'Accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou ayant adhéré à l'accord postérieurement à sa signature, conformément aux dispositions des articles L. 2222-6 et L 2261-9 du Code du travail.

La dénonciation devra être notifiée par écrit à chacune des autres parties signataires ou ayant adhéré à l'accord postérieurement à sa signature, ainsi qu'à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du travail et de l'emploi de Lorraine située à Vandœuvre les Nancy (54).

Tout signataire du présent Accord ou toute organisation syndicale ayant adhéré à celui-ci postérieurement à sa signature peut demander aux autres parties signataires ou ayant adhéré à l'Accord postérieurement à sa signature l'organisation d'une réunion en vue d'une éventuelle révision de l'Accord.

La demande de révision devra être formulée par écrit et préciser son objet.

La réunion demandée dans ces conditions se tiendra dans les quatre mois au plus tard suivant la demande.

Fait à Maidières, le 22/01/2016

Pour la Direction	Pour CFE / CGC	Pour CFDT
	C. FLEIG-	Noël Guéraud
	CFE CGC METALLURGIE SAINT-GOBAIN PAM CFE-CGC SIDERURGIE	D.S. C.F.D.T

PAM SAINT-GOBAIN

ANNEXE 1

BAREME APPLICABLE AUX TEMPS D'ASTREINTE POUR **2016**

ASTREINTE	
	Montant
Nuit en semaine (de 16h à 8h)	30€/jour
Week-end (samedis et dimanches)	50€/jour
Jour Férié (du matin 8h au lendemain 8h)	75€/jour

BAREME APPLICABLE AUX TEMPS D'ASTREINTE POUR **2017**

ASTREINTE	
	Montant
Nuit en semaine (de 16h à 8h)	30€/jour
Week-end (samedis et dimanches)	60€/jour
Jour Férié (du matin 8h au lendemain 8h)	75€/jour

BAREME APPLICABLE AUX TEMPS D'ASTREINTE A PARTIR DE **2018**

ASTREINTE	
	Montant
Nuit en semaine (de 16h à 8h)	34€/jour
Week-end (samedis et dimanches)	60€/jour
Jour Férié (du matin 8h au lendemain 8h)	75€/jour

Ces barèmes seront indexés annuellement sur le pourcentage des augmentations générales des non-cadres.

UL N.G. C.F

PAM SAINT-GOBAIN

ANNEXE 2

EXEMPLE

Astreinte 2016							
Semaine XX							
Nom:			Prénom:				
Jour	Date	Heure d'appel	Lieu d'intervention	Motif	Durée	Commentaire(s)	RH
Lundi							
Mardi							
Mercredi							
Jeudi							
Vendredi							
Samedi							
Dimanche							

Si heures supplémentaires :

Choix du salarié[1] : Paiement RCR[2]

1 : en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur

2 : Repos Compensateur de Remplacement

Signature du salarié	Signature du Responsable	Validation RH
Date :	Date :	Date :

M.G C.F

ACCORD D'ETABLISSEMENT ORGANISANT LES MODALITÉS DE DÉCOMPTE DU TEMPS PARTIEL

Les soussignés :

Christophe REGNAULT, Président du Comité d'Etablissement Technocentre SAINT-GOBAIN PAM

Et

Les représentants des Organisations Syndicales représentatives au sein de l'établissement de Maidières

Il a été convenu et décidé ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a été conclu en vue d'organiser le temps de travail de salariés qui souhaitent avec l'accord de l'employeur organiser la répartition de leur activité dans le cadre de temps partiel sur une période supérieur à la semaine et pouvant aller jusqu'à l'année. Cette organisation du travail peut être à l'initiative de l'employeur ou du salarié mais devra requérir avant son application l'accord des deux parties ; accord qui sera matérialisé par un avenant au contrat de travail.

Article 1 - Champ d'application

La mise en place sur une période supérieure à la semaine d'une organisation de travail est applicable à l'ensemble de l'établissement du Technocentre. L'ensemble des salariés en tems partiel (peu important leur type de contrat) peuvent être approchés ou faire la demande de cette organisation du temps de travail.

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l'horaire hebdomadaire des salariés qui entrent dans le champ d'application du présent accord augmente ou diminue d'une semaine à l'autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d'une période de 12 mois.

Cette période débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Cette période de décompte de l'horaire est portée à la connaissance des salariés par l'avenant au contrat de travail.

Enfin, les salariés à temps partiel dont le temps de travail est annualisé bénéficieront des mêmes droits et avantages que les salariés à temps partiel hebdomadaire.

GC

GR

Article 2 - Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l'horaire de travail et de sa répartition

2.1 - Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l'horaire de travail

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d'application du présent accord sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l'activité baisse.

Dans le cadre de ces variations, leur horaire hebdomadaire peut, le cas échéant, dépasser l'horaire légal de 35 heures et donc la durée hebdomadaire moyenne contractuelle de ces contrats à temps partiel sans excéder les durées maximales du travail. À l'intérieur de la période de décompte, l'horaire hebdomadaire varie entre 0 heure et 48 heures. Toutefois, il ne pourra pas être supérieur à 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Dans le cadre des variations de l'horaire hebdomadaire, l'horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l'horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures. Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d'une semaine à l'autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile.

2.2 - Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l'horaire de travail

Ces modifications sont portées à la connaissance des salariés concernés par courrier électronique. De plus, le salarié et son responsable devront fournir mensuellement au service RH un relevé des horaires effectués.

De plus, les avenants au contrat de travail instaurant ces temps partiels seront convenus sur une période maximum de 12 mois.

2.3 - Délai d'information des modifications du volume et de la répartition de l'horaire de travail

Les salariés sont informés des changements d'horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de trois mois calendaire. Si des changements devaient intervenir dans un délai inférieur à trois mois, l'accord des deux parties serait nécessaire.

En cas de désaccord sur l'organisation du temps de travail, le manager ou le salarié peuvent avec un délai de prévenance de deux mois, revenir à une organisation du temps de travail à temps plein selon les conditions et modalités appiqués dans l'Etablissement du Technocentre.

2.4 – Rémunération des heures réalisées au-delà des 37h dans le cadre de cette modulation

Si pour des raisons de service, il est prévu que le salarié doit effectuer des horaires hebdomadaires supérieurs à 37h, les heures effectuées au-delà de 37h seront majorées de 10%.

GC
CR

Article 3 - Conditions de rémunération

3.1 - Rémunération en cours de période de décompte

Afin d'assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle pour les salariés à temps partiel.

Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, le cas échéant, au-delà du volume horaire hebdomadaire légal dans la limite de la durée maximale hebdomadaire prévue à l'article 3.1 ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires.

Les heures non effectuées au-dessous de la durée légale du travail, ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, lors des périodes de faible activité, n'ont pas la nature d'heures ouvrant droit à l'indemnisation prévue au titre de l'activité partielle.

3.2 - Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte

Les heures non effectuées au titre d'une absence du salarié en cours de période de décompte de l'horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d'indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur toute la période de décompte de l'horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire sur la base de la durée hebdomadaire moyen contractuel.

3.3 - Rémunération en fin de période de décompte

Les heures qui excèdent le volume horaire moyen contractuel de travail apprécié sur la période de décompte retenue à l'article 2 du présent accord sont des heures complémentaires à rémunérer sous la forme d'un complément de salaire et ouvrent droit aux majorations correspondantes.

Article 4 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1ER AVRIL 2019.

Article 5 - Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

En vue du suivi de l'application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

GC

CR

Article 6 - Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d'engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l'employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l'avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L'invitation à négocier l'avenant de révision est adressée par l'employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d'engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 7 - Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l'article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 6 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail

Article 8 - Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et du greffe du Conseil de Prud'hommes.

Fait à Maidieres, le 17 AVRIL 2019

Ch. RECHAUCY

Georges CRUCHET ROLLES
Pour la CFDT

Pour la Direction

Pour CFE / CGC

Pour CFDT